اذا طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا لم تحل له وطؤها حتى يتيقن (وهو) أى اليقين (الاقل ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هى) أى الكلمة (طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ) وان شك من له زوجة هل ظاهر منها أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث أدنى كفارتيهما لانه اليقين

*(باب) * أحكام (الرجعة)

(وهى) أى الرجعة فى الشرع (اعادة زوجته المطلقة) طلاقا غير بائن (الى ما كانت عليه) قبل الطلاق (بغير عقد) أى - قد نكاح قال الازهرى الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال بالكسر والفتح جائز وهى ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن الآية وأما السنة كما فى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها رواه الجماعة الا البخارى وقد طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأما الاجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجعة فى العدة (من شرطها) أى الرجعة (ان يكون الطلاق غير بائن) لان من استوفى عدد طلاقه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فرجعتها لا تمكن لذلك (و) من شرط الرجعة (أن تكون فى العدة) ولو كرهت الزوجة * (فائدة) * انما تصح الرجعة بأربعة شروط الاول أن يكون دخل أو خلا بها لان الرجعة لا تكون الا فى العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها الثانى أن يطلق فى نكاح صحيح لان الطلاق حل للنكاح فهو فرع عليه فاذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لانه فرعه ولان الرجعة اعادة للنكاح فاذا لم تحل بالنكاح وجب ان لا تحل بالرجعة الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض لان العوض فى الطلاق انما جعل لتفتدى به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة فلذلك امتنعت الرجعة مع العوض فى الطلاق فاذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها مادامت فى العدة لانه اجماع المسلمين (وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل) وان فرطت فى الغسل عشرين سنة وذلك لان وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض الذى يمنع الزوج الوطء كما يمنع الحيض فوجب أن يمنع ذلك ما منعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم فأما بقية الاحكام من قطع الارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة قال فى شرح المنتهى وشرح الاقناع قاله المحرر تبعا للقاضى وغيره (وتصح) الرجعة أيضا (قبل وضع ولد متأخر) فيما اذا كانت حاملا بأكثر من واحد لبقاء العدة لا فى ردة ولا تعليقها بشرط وتحصل الرجعة بالقول والفعل (وألفاظها) أى الرجعة (راجعتها) أى راجعت زوجتى (ورجعتها وارتجعتها) الى نكاحى (وأمسكتها ورددتها ونحوه) مثل اعدتها ولو زاد للصحبة أو زاد للاهانة (ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها) و (لا) تصح الرجعة (ب) قول الزوج (نكحتها أو تزوجتها) لان ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالنكاح (ومتى اغتسلت) الزوجة (من الحيضة الثالثة ولم يراجعها بانت) منه (ولم تحل له الا بعقد جديد) مستكمل للشروط (وتعود على ما بقى من طلاقها) ولو بعد وطء زوج آخر قاله فى المنتهى * (تنبيه) *

اذا